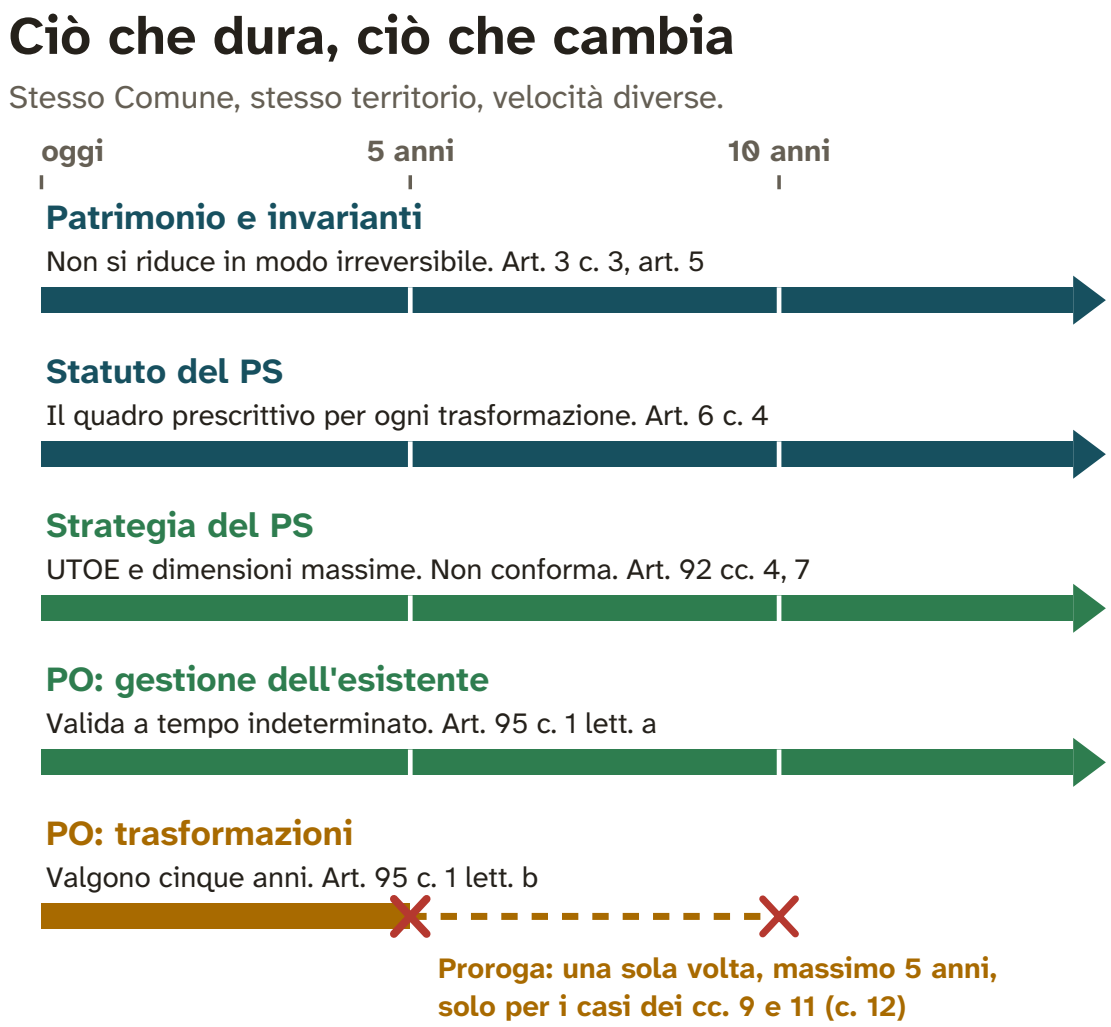
D2 — LR 65/2014: principi e strumenti

Livello di verifica: articoli controllati sul testo della Raccolta Normativa aggiornato all'08/09/2025, che è ancora l'ultimo disponibile al 3/11/2026. PIT: Disciplina e Abachi controllati. Sentenza C. Cost. 61/2026: vedi D7.

L'idea centrale

La legge separa ciò che **va conservato e riprodotto** (patrimonio, invarianti, statuto) da ciò che **può essere trasformato** (strategia, previsioni). E traccia una linea sul territorio: dentro il territorio urbanizzato si può consumare suolo a certe condizioni; fuori le trasformazioni diventano eccezioni controllate.



Chi tiene a freno chi

STATUTO DEL PS

Riconosce e fissa le regole. Perimetro del territorio urbanizzato.

Esempio: il terrazzamento di collina è invariante: si può toccare solo a certe condizioni.

è il limite

STRATEGIA DEL PS

Quanto al massimo, dove in generale. Non dà diritti a nessuno.

Esempio: nell'UTOE nord, al massimo 20.000 mq di nuova residenza.

è il tetto

PO, TRASFORMAZIONI

Cosa si fa nei prossimi cinque anni, nel tetto del PS. Conforma.

Esempio: comparto 3, lottizzazione di 6.000 mq: convenzione entro cinque anni.

Intanto, senza scadenza: PO, gestione dell'esistente

Centri storici, territorio rurale, interventi sugli edifici (art. 95 c. 2)

Che cosa scade, a cinque anni

Se manca l'atto richiesto, la previsione perde efficacia.

Piano attuativo, PUC o rigenerazione pubblici
✗ Non approvati — c. 9

Piano attuativo, PUC o rigenerazione privati
✗ Nessuna convenzione né atto d'obbligo — c. 11

Nuova edificazione diretta
✗ Nessun titolo edilizio — c. 11

Vincolo preordinato all'esproprio
✗ Progetto definitivo non approvato — c. 10

Se l'opera può essere realizzata anche dai privati, il vincolo decade ma la previsione resta (c. 10). Ogni cinque anni il Comune fa il bilancio con una relazione (c. 14).

«Dura» non vuol dire «immutabile»: PS e PO si cambiano con varianti. Esempi e numeri sono inventati. Riscontrato su LR 65 al 08/09/2025, artt. 3, 5, 6, 92, 95.

Concetti fondamentali

Patrimonio territoriale (art. 3). «L'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani», riconosciuto di valore per le generazioni presenti e future. Quattro strutture:

1. **idro-geomorfologica**: geologia, morfologia, suoli, idrologia;
2. **ecosistemica**: aria, acqua, suolo, flora e fauna;
3. **insediativa**: città, insediamenti minori, infrastrutture, sistemi produttivi;
4. **agro-forestale**: boschi, pascoli, campi, sistemazioni, edilizia rurale.

Comprende anche il patrimonio culturale e il paesaggio (c. 4).

A parole tue, come è stato chiesto all'orale: è ciò che secoli di rapporto tra una comunità e il suo ambiente hanno costruito e che continua a dare valore a quel luogo. Non è un vincolo da museo: è una risorsa da far vivere senza consumarla.

Divieto di riduzione irreversibile (artt. 3 c. 3 e 4 c. 1). Ogni trasformazione si valuta con un bilancio complessivo degli effetti.

Invarianti strutturali (art. 5). Caratteri specifici, principi generativi e regole che assicurano tutela e riproduzione delle componenti identitarie. Riguardano tutto il territorio, comprese le parti degradate. **Non sono un vincolo di non modificabilità**, salvo espressa disciplina: sono il riferimento per stabilire **le condizioni di trasformabilità** (c. 2). Le limitazioni che ne derivano non danno luogo a indennizzo (art. 7).

Le quattro invarianti del PIT:

	Invariante	Da leggere in
I	Caratteri idrogeomorfologici dei bacini e dei sistemi morfogenetici	Sistemi morfogenetici
II	Caratteri ecosistemici del paesaggio	Rete ecologica
III	Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi	**Morfotipi insediativi e delle urbanizzazioni contemporanee** (TR, TPS)
IV	Caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali	**Morfotipi rurali**

Statuto del territorio (art. 6). Atto di riconoscimento identitario con cui la comunità riconosce il proprio patrimonio e ne fissa le regole. È formulato a ogni livello ed è **quadro di riferimento prescrittivo** per le trasformazioni (c. 4). Provincia e Comune si conformano allo statuto regionale (c. 5).

Territorio urbanizzato (art. 4).

- **Lo compongono (c. 3):** centri storici; aree edificate con continuità dei lotti (residenziali, produttive, commerciali, direzionali, di servizio, turistiche); attrezzature e servizi; parchi urbani; impianti tecnologici; lotti e spazi inedificati interclusi dotati di urbanizzazione primaria.
- **Non lo compongono (c. 5):** aree rurali intercluse di valore paesaggistico o in continuità ambientale; edificato sparso o discontinuo e sue pertinenze.
- **Regola (c. 2):** l'impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali è ammesso solo dentro il territorio urbanizzato. **Fuori, nessuna nuova residenza**, fatta salva la disciplina del territorio rurale. Le trasformazioni non residenziali esterne passano per la conferenza di copianificazione (c. 7 e art. 25).
- **Condizione generale (c. 8):** nuovi impegni di suolo solo se non esistono alternative di riuso e riorganizzazione.
- **Condizioni per nuovi insediamenti (c. 10):** sicurezza idrogeologica; acqua e depurazione; energia; mobilità e trasporto collettivo; qualità insediativa; rifiuti.

Gli atti (art. 10)

Strumenti della pianificazione territoriale	Strumenti della pianificazione urbanistica
PIT, PTC, PTCM, PS, PSI	PO, PO intercomunale, piani attuativi

Sono inoltre atti di governo del territorio i piani e programmi di settore e gli accordi di programma (art. 11).

Confronto tra i piani

	PIT (art. 88)	PTC / PTCM (artt. 90-91)	PS (art. 92)	PO (art. 95)
Ente	Regione	Provincia / Città metropolitana	Comune	Comune
Parti	Statutaria e strategica; vale come piano paesaggistico	Quadro conoscitivo, statuto, strategia	**Quadro conoscitivo, statuto, strategia dello sviluppo sostenibile**	**Gestione dell'esistente** (tempo indeterminato) e **trasformazioni** (5 anni)
Effetto	Vi si conformano politiche, piani e strumenti	Vi si conformano gli strumenti comunali	**Non conformativo** e senza previsioni localizzative, salve le eccezioni (c. 7)	**Conforma** l'uso del suolo

	PIT (art. 88)	PTC / PTCM (artt. 90-91)	PS (art. 92)	PO (art. 95)
Salvaguardie	Max 3 anni	Max 3 anni	Dall'adozione del PS all'approvazione o adeguamento del PO; max 3 anni dall'approvazione del PS	Art. 103

Piano strutturale (art. 92): cosa contiene

Statuto (c. 3): patrimonio comunale e invarianti · perimetro del territorio urbanizzato · centri e nuclei storici con ambiti di pertinenza · ricognizione delle prescrizioni di PIT e PTC · regole di tutela e adeguamento al PIT · riferimenti statutari per le UTOE.

Strategia (c. 4): UTOE · obiettivi generali e per UTOE · **dimensioni massime sostenibili** interne al territorio urbanizzato, per UTOE e categoria funzionale · servizi e dotazioni nel rispetto del DM 1444, per UTOE · indirizzi per la qualità degli insediamenti · obiettivi di recupero e rigenerazione · ambiti per interventi sovraordinati.

Altro (c. 5): obiettivi di mobilità sostenibile e ciclabile · analisi di coerenza · valutazione degli effetti · ambiti di degrado · **mappatura dei percorsi accessibili** · misure di salvaguardia.

Termini: formazione entro **3 anni** dall'avvio (art. 93); poi blocchi a nuova edificazione e interventi di cui all'art. 134 c. 1 lett. a), b), b bis), f) e demolizione-ricostruzione con aumento di volume.

Piano strutturale intercomunale (artt. 23 e 94)

Due o più comuni, anche di province diverse. Stessi contenuti del PS, più politiche di area vasta su: mobilità e intermodalità · recupero degli insediamenti e territorio rurale · sistema produttivo · perequazione territoriale. Termine di formazione: **4 anni**, prorogabile di 6 mesi in caso di osservazioni numerose o complesse.

Procedura: esercizio associato (convenzione o unione), **ufficio unico di piano**, garante unico, proposta approvata dall'organo individuato, **adozione e approvazione di ciascun comune**. Se un comune non approva, il piano non ha efficacia per quel territorio (art. 23 c. 11).

Problematiche da orale (giudizio personale, non testo di legge): tempi di coordinamento · comuni di dimensioni diverse · politiche che cambiano · uscita di un comune · strategia di area vasta che resta generica · trasferimento del dimensionamento · difficile applicazione della perequazione territoriale.

Piano operativo (art. 95)

Parte a tempo indeterminato (c. 2): centri e nuclei storici · territorio rurale · patrimonio edilizio esistente nel territorio urbanizzato · distribuzione delle funzioni (art. 98) se integrata · ambiti portuali · zone di degrado.

Parte quinquennale (c. 3): piani attuativi · rigenerazione (art. 125) · progetti unitari convenzionati (art. 121) · nuova edificazione · ERS · aree per urbanizzazioni e standard · **vincoli preordinati all'esproprio** · perequazione, compensazione, protezione civile.

Decadenza quinquennale, da sapere bene (cc. 9-12):

Previsione	Decade se entro 5 anni
Piani attuativi e PUC **di iniziativa pubblica**, rigenerazione	Il piano o progetto non è approvato

Previsione	Decade se entro 5 anni
Piani attuativi, rigenerazione, PUC **di iniziativa privata**	Non è stipulata la convenzione né formato un atto unilaterale d'obbligo valido
Nuova edificazione diretta	Non è rilasciato il titolo edilizio
Vincolo preordinato all'esproprio	Non è approvato il progetto definitivo dell'opera. Se l'opera può essere anche privata, la previsione non decade

Proroga: **una sola volta, massimo 5 anni**, con atto unico prima della scadenza, solo per le previsioni dei commi 9 e 11: il vincolo espropriativo del c. 10 ne resta fuori (c. 12). Ogni 5 anni il Comune redige una relazione sull'attuazione (c. 14). Formazione del PO entro **3 anni** dall'avvio (art. 96).

Regolamento edilizio (art. 106): modalità costruttive, decoro, igiene, sicurezza, vigilanza. **Non può costituire variante** agli strumenti.

Territorio rurale (artt. 64 ss.) — essenziale

Costituito da aree agricole e forestali, nuclei rurali, aree a elevato grado di naturalità e ulteriori aree non urbanizzate; è comunque rurale **tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato** (art. 64 cc. 1-2). Vi rientrano anche gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art. 66) e gli **ambiti periurbani** (art. 67). L'imprenditore agricolo opera tramite programma aziendale (PAPMAA, artt. 73-74). Regolamento: DPGR 63/R/2016.

Morfotipi: come riconoscerli senza le linee guida toscane

Domanda d'orale ricorrente. Metodo in quattro letture applicabile ovunque:

1. **Fase di formazione**: storica, pianificata, spontanea (cartografia e catasti storici).
2. **Impianto**: rapporto tra strada, isolato e lotto; maglia regolare o irregolare; margine.
3. **Tipo edilizio e densità**: in linea, a schiera, isolato; altezze e rapporto di copertura.
4. **Funzioni e spazio aperto**: mix, spazio pubblico, permeabilità e rapporto con il contesto.

La sintesi di queste letture è il tipo di tessuto. In Toscana il riferimento è l'**Abaco dell'invariante III** (`02_NORMATIVA/PIT_PPR`). I Comuni perseguono gli obiettivi specifici di ciascun morfotipo (Disciplina, art. 12 c. 3).

Prevalente funzione residenziale e mista	Sigla
Isolati chiusi o semichiusi	T.R.1
Isolati aperti, edifici residenziali isolati su lotto	T.R.2
Isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali	T.R.3
Isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata	T.R.4
Tessuto puntiforme	T.R.5
Tipologie miste	T.R.6
Sfrangiato di margine	T.R.7
Lineare	T.R.8
Reticolare o diffuso	T.R.9
Campagna abitata	T.R.10
Campagna urbanizzata	T.R.11

Prevalente funzione residenziale e mista	Sigla
Piccoli agglomerati isolati extraurbani	T.R.12

Produttivi e specialistici: T.P.S.1 proliferazione produttiva lineare · T.P.S.2 piattaforme produttive, commerciali, direzionali · T.P.S.3 insule specializzate · T.P.S.4 piattaforme residenziali e turistico-ricettive.

Morfotipi rurali (invariante IV): 23, descritti nell'abaco regionale con le dinamiche e gli obiettivi di qualità. Schede sintetiche di tutti i morfotipi in `00_INIZIA_QUI/03_Schemi_da_stampare.pdf`. **Da studiare negli abachi:** almeno 4-5 tipi ricorrenti nell'ambito delle tracce.

Perimetro del territorio urbanizzato: art. 4 LR 65; DPGR 32/R/2017, art. 3 (definito all'adozione del PS, motivato nella relazione del responsabile); «Indicazioni metodologiche» nell'Abaco dell'invariante III (Disciplina, art. 12 c. 4). **UTOE e dimensionamento:** DPGR 32/R/2017, artt. 4-6: dimensioni per categoria funzionale, in **SE**.

Domande di autoverifica

1. Perché il PS non crea diritti edificatori?
2. Le invarianti impediscono ogni trasformazione?
3. Un lotto intercluso rientra nel territorio urbanizzato?
4. Cosa succede a una previsione privata senza convenzione dopo 5 anni?
5. Se un comune non approva il PSI, cosa succede?